

1500232-74.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MOISÉS BOCCARDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

MOISÉS BOCCARDO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 17h00min, na rua Jutai, 241, Jardim Ouro Verde, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500232-74.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500232-74.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MOISÉS BOCCARDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

MOISÉS BOCCARDO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 17h00min, na rua

Jutaí, 241, Jardim Ouro Verde, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, MOISÉS BOCCARDO trazia consigo, guardava, tinha em depósito, para fins de traficância, 07 (sete) invólucros plásticos, contendo 11,5g de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", 26 (vinte e seis) microtubos de plástico, tipo "eppendorf", contendo 4,9g de cocaína, na forma de "crack", 14 (quatorze) invólucros plásticos, compactados na forma de tijolos, contendo 350,6g de "maconha", 591 (quinhentos e noventa e um) invólucros plásticos, contendo 966,3g de "maconha", 520 (quinhentas e vinte) microtubos de plástico, tipo "eppendorf", contendo 259,3g de cocaína, e 364 (trezentos e sessenta e quatro) microtubos plásticos, tipo "eppendorf", contendo 78g de cocaína, na forma de "crack", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 137) e apresentou Defesa Prévia (fls. 140/141). A denúncia foi recebida (fls. 148/150) e o réu foi devidamente citado (fls. 181). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos indicam que o réu praticou o delito de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejam os.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 92/95, positivo para maconha, cocaína e crack.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, o réu negou os fatos. Afirmou que foi abordado no bar, e no momento não tinha nenhuma droga consigo. Disse que foi levado para fora do bar e os policiais fizeram buscas nas imediações, localizando duas pedras de crack em seu estojo, destinado ao seu consumo. Aduziu que é viciado em crack e tem dias que vende drogas, porém hoje não era seu dia, e estava no local para consumir. Afirmou que o restante dos entorpecentes foi encontrado em uma lixeira próxima do bar. Disse que neste dia quem estava comercializando os entorpecentes era uma mulher de cabelo loiro, e que a droga estava na posse dela. Aduziu que não tem nada a reclamar sobre a abordagem policial. Em Juízo, o réu negou os fatos. Afirmou que estava trabalhando no bar, fazendo pintura. Disse que viu movimentação estranha no local e fez uma denúncia. Afirmou que se aproximou da lixeira apenas para descartar resto de materiais. Aduziu que posteriormente os policiais chegaram ao local. Disse estar sendo injustamente acusado em função de seu passado criminal. Negou qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia.

A negativa, do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A policial militar Ana Cláudia Alves Ferreira, em Juízo, afirmou que realizava patrulhamento ostensivo de rotina, juntamente com seu parceiro de farda PM. Santana, em local já conhecido pela incidência de tráfico de drogas. Disse que ao adentrar na rua mencionada na denúncia, avistou um indivíduo em atitude suspeita mexendo em uma lata de lixo. Contou que ao perceber a aproximação policial, o indivíduo tentou empreender fuga, vindo a correr para o interior de um bar, mas foi

detido. Aduziu que em busca pessoal realizada pelo policial Santana, encontraram com o indivíduo 07 porções de substâncias análogas a maconha e 26 substâncias aparentando ser crack, além da quantia de R\$ 204,00 em espécie. Relatou que ao ser indagado, o acusado informou que as substâncias encontradas eram de sua propriedade e se destinavam ao comércio espúrio. Aduziu que retornou até a referida lixeira e em seu interior foi encontrado um saco plástico, com grande quantidade de substâncias aparentando serem drogas, sendo 14 tabletes de maconha, 591 papелotes de maconha, 520 pinos de cocaína, e 364 pedras de crack. Afirou que o acusado confirmado ter recebido esse entorpecente pra o comércio ilegal.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gabriel Santana Ribeiro De Lima, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo, guardava, tinha em depósito, para fins de traficância, 07 (sete) invólucros plásticos, contendo 11,5g de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", 26 (vinte e seis) microtubos de plástico, tipo "eppendorf", contendo 4,9g de cocaína, na forma de "crack", 14 (quatorze) invólucros plásticos, compactados na forma de tijolos, contendo 350,6g de "maconha", 591 (quinhentos e noventa e um) invólucros plásticos, contendo 966,3g de "maconha", 520 (quinhentas e vinte) microtubos de plástico, tipo "eppendorf", contendo 259,3g de cocaína, e 364 (trezentos e sessenta e quatro) microtubos plásticos, tipo "eppendorf", contendo 78g de cocaína, na forma de "crack", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os policiais militares afirmaram que durante patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas avistaram o réu mexendo em uma lata lixo, momento em que ao perceber a guarnição, tentou empreender fuga para dentro de um bar, mas foi abordado. Aduziram terem encontrado com o réu 07 porções de maconha e 26 substâncias aparentando ser crack, além da quantia de R\$ 204,00 reais. Afirmaram categoricamente que ao ser indagado, o acusado confirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade e que estava comercializando a droga no local. Contaram que ao verificarem a lata de lixo, localizaram uma sacola contendo 14 tabletes de maconha, 591 papелotes de maconha, 520 pinos de cocaína, e 364 pedras de crack.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada (07 porções de maconha, pesando 11,5g, 26 porções de cocaína na forma de crack, pesando 4,9g, 14 porções compactados na forma de tijolos, de maconha, pesando 350,6g, 591 porções de maconha, pesando 966,3g, 520 porções de cocaína, pesando 259,3g, e 364 porções de cocaína na forma de crack, pesando 78g), além do local onde o réu estava e as circunstâncias da prisão, indicam a finalidade da mercancia ilegal. Nenhum usuário, a princípio, porta tanta droga para consumo próprio.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto

indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A negativa do réu restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas. Importante mencionar que o réu não trouxe qualquer elemento concreto a infirmar o depoimento coerente e seguro dos policiais, de forma a indicar que possa estar sendo falsamente acusado pelos policiais militares, pelo simples fato de possuir antecedentes criminais. Importante destacar, também, que o acusado, em Juízo, apresentou versão diversa a apresentada perante a autoridade policial. Na fase inquisitiva ele confirmou ser usuário de drogas e praticar o comércio espúrio, dizendo, inclusive, que havia em seu poder poucas porções de entorpecente, destinadas ao seu consumo. Em seu interrogatório judicial, por sua vez, ele afirmou que apenas trabalhava no local dos fatos, sem qualquer envolvimento com drogas. Assim, não há como prestigiar a fala do réu, e detrimento da fala coerente e firma dos policiais, que narraram em Juízo os fatos exatamente da mesma forma que narraram perante a autoridade policial.

Quanto à carta feita de próprio punho pelo réu, juntada a fls. 182/187, observo que contém praticamente a mesma versão apresentada pelo acusado, em seu interrogatório judicial. Quanto à afirmação do réu de que havia câmeras acopladas ao colete dos policiais militares, em resposta ao pedido feito pela defesa técnica do réu, e deferido por este Juízo, o Comando da Polícia Militar informou, a fls. 199, que o Batalhão em que lotado os policiais envolvidos nos fatos não trabalha com câmera operacional portátil.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência do réu (fls. 39/43 e 176/179), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu MOISÉS BOCCARDO a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 39/43 e 176/179). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que além do requisito objetivo, é indispensável a aferição de requisitos subjetivos para a progressão de regime, o que não é possível nesse momento.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, sendo o réu reincidente específico, demonstrando dolo intenso do acusado e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir; Quarto, como se trata de crime grave, que fomenta a prática de outros crimes, o estado de liberdade do réu gera perigo à sociedade. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Decreto a perda dos valores apreendidos, na forma da lei.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 01 de junho de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA